

1500574-65.2020.8.26.0545

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: José Augusto Reis de Toledo Leite

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2126399/2020 - DEL.POL.PLANTÃO

ATIBAIA, 11541957 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 3365/20/934 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2126399 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Dr. José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500574-65.2020.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500574-65.2020.8.26.0545

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2126399/2020 - DEL.POL.PLANTÃO

ATIBAIA, 11541957 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 3365/20/934 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2126399 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS RICARDO DOS SANTOS BRETAS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: José Augusto Reis de Toledo Leite

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, parágrafo terceiro, da Lei 9.099/95.

DECIDO.

Consoante manifestação do Excelentíssimo Promotor de Justiça às fls. 366/367, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Isto porque, o presente procedimento foi instaurado por fato ocorrido em 22 de maio de 2020 para apurar eventual crime de porte de entorpecente (artigo 28, da Lei n.º 11.343/06) praticado por Douglas Ricardo dos Santos Bretas.

Ocorre que, diante da expressa previsão legal do artigo 30, da Lei n.º 11.343/06, a prescrição se dá em 02 anos.

Tal prazo, neste caso, é reduzido de metade, pois o denunciado era menor de 21 anos na data do delito.

Assim, não tendo ocorrido quaisquer causas de suspensão ou interrupção da prescrição, transcorrido entre a data do fato e a desta decisão lapso temporal superior a 01 ano, a extinção da punibilidade se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DOUGLAS RICARDO DOS SANTOS BRETAS, já qualificado nos autos, com base no artigo 107, inciso IV, primeira parte, do Código Penal c.c. artigo 30, da Lei n.º 11.343/06.

Quanto a droga apreendida, oficie-se para incineração/destruição da droga apreendida, observadas as diretrizes da Lei nº 12.961/2014, que alterou a Lei nº 11.343/06.

Com relação aos objeto/valor apreendidos às fls 21/22, nos termos do art. 119 do CPP e art. 91 do C.P., intime-se a parte interessada informando-a se pretende restituir os respectivos, devendo encaminhar o interesse, bem como indicar banco, agência, conta para futura transferência do valor apreendido, devendo ainda comprovar a propriedade do bem em 05 (cinco) dias, no e-mail: atibaiaajec@tjsp.Jus.br ou através do telefone via "WhatsApp Business" n. 3402-5584.

Após, caso positivo, diante do exposto, e do constante das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, artigos 174 e 520 e artigo 120 do Código de Processo Penal, DEFIRO a restituição tanto do valor quanto do objeto (uma mochila – escrito lacoste – na cor azul), ato contínuo, promova com a efetiva transferência do valor e solicite-se a vinda do objeto, oportunamente em que será designando data, hora e local para a efetiva entrega e, intimando-o a comparecer em Juízo a fim de retirá-lo, lavrando a serventia o competente termo.

Em caso negativo, aguarde-se reclamação por partes e interessados, a contar da sentença, decorrendo prazo superior a 90 dias estipulado no artigo 123 do CPP, sem manifestação por parte de eventuais interessados e, não havendo mais interesse remanescente à persecução, em razão da antieconomicidade do leilão, Autorizo a Seção de Guarda de Materiais de o próprio fórum efetuar uma doação, ou destruição, dependendo das condições de cada objeto e sua eventual utilidade, nos termos do art. 516, das NSCGJ-SP, oficie-se.

Oportunamente arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público

P.I.

Atibaia, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA